

1509741-24.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509741-24.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509741-24.2019.8.26.0228, c. 2343/19

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2115401/2019 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 4823037 - 89º D.P. JARDIM TABOAO,

2805/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2115401 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2805/19/356

- 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT WILLIAN DE SOUSA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ROBERT WILLIAN DE SOUSA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 21 de abril de 2019, por volta das 19h45, na Rua Nicola Ciola, nº 100, Raposo Tavares, São Paulo - SP, conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/ CB 450 DX, ano 1988, cor cinza, placas BRS9947/ Taboão da Serra - SP, que sabia ser produto de crime.
A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2019 (fls. 84), oportunidade em que se

designou audiência para oferecimento da suspensão condicional do processo. Beneficiado com a suspensão (fls. 102/103), não iniciou o cumprimento das condições e sobreveio a informação de sua prisão por outro feito, ensejando a revogação do benefício (fls. 139). Ofertou resposta à acusação (fls. 148/149).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, requereu a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo do réu. Subsidiariamente, requereu a manutenção das penas no mínimo legal, a fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A vítima disse que no dia dos fatos estava transitando com sua motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos em outra motocicleta. O garupa se aproximou com uma arma de fogo e anunciou o roubo, subtraindo sua motocicleta, seu celular e sua mochila. Compareceu ao Distrito Policial para efetuar o registro da ocorrência. Dois dias depois a moto foi recuperada com danos, sendo que os policiais militares contaram ao depoente que o indivíduo que a conduzia havia caído com a moto. Efetuiu o ato de reconhecimento no Distrito Policial, mas não conseguiu reconhecer o indivíduo com absoluta segurança, embora tenha características semelhantes. O documento da moto não foi subtraído.

Os policiais militares relataram que foram acionados, via COPOM, para que atendessem uma ocorrência de disparo de arma de fogo (apenas o policial Gustavo recorda-se exatamente qual foi a irradiação). Chegaram no local dos fatos e se depararam com uma motocicleta, ocupado por dois indivíduos, sem capacetes, sendo que o garupa correu e o condutor fugiu com a motocicleta, vindo a entrar em uma viela, onde abandonou a moto ainda em movimento e continuou a fuga a pé, sendo perseguido pelo policial Gustavo até o momento em que ele se cansou e parou, vindo a ser abordado. Efetuada pesquisa sobre a moto, constatarem que era produto de roubo. O réu disse que sabia que era roubada, mas negou participação no roubo, informando que tinha pegado a moto para dar uma volta. Não o conheciam anteriormente e não souberam informar se ele residia nas proximidades. Não se recordavam se a moto funcionava com a chave original.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que no dia dos fatos era final de campeonato de futebol e feriado, sendo que estavam ocorrendo festas na comunidade. Estava sob efeito de bebidas e de drogas, momento em que pediu a seu conhecido "Neguinho" para dar uma volta na moto que estava em poder dele. Saíram juntos, até que avistaram uma viatura policial, momento em que "Neguinho" saiu correndo, o que motivou o interrogando a sair em fuga, temeroso de que algo pudesse acontecer consigo. Não conhecia os policiais militares anteriormente.

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar. A materialidade delitiva quanto à receptação está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 04, pelo BO de fls. 65/66 e pelo laudo de fls. 67/71, sendo certa também a autoria.

A vítima foi clara quanto ao fato de que na data de 19 de abril de 2019 foi abordada por dois indivíduos, que estavam em uma moto e realizaram o assalto, sendo que o garupa estava armado e subtraiu sua moto e seus pertences. Após dois dias, tomou conhecimento da localização da motocicleta e da prisão de um indivíduo que estava em sua posse. Não reconheceu o réu em sede policial e nem no presente momento.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e

repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que a motocicleta estava em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)." (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a posse lícita do veículo, como documentos de propriedade ou eventual comprovante de sua aquisição. Ademais, não se mostra crível que alguém peça a motocicleta emprestada de um conhecido do bairro, que não possua maiores informações exceto seu apelido, e não desconfie, minimamente, de sua origem. Sua ciência sobre a ilicitude da moto, além de ter sido declarado aos policiais, ficou patente pelo fato de que ele tentou se evadir da abordagem

policial, não apenas com a própria moto, como a pé.

Vale destacar, ainda, que o laudo de fls. 67/71 apontou que o veículo apresentava danos aparentes e de aspecto recente, caracterizados por amolgaduras e fratura da pintura no terço médio do flanco esquerdo, o que estaria em conformidade com a colisão mencionada pelos policiais militares.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha qualquer conhecimento acerca da origem espúria do automóvel, vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão e infirme seu dolo na receptação.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 e 60 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo penal em questão, razão pela qual as penas permanecerão no mínimo legal.

Na segunda fase, as penas permanecem no mínimo legal, eis que ausentes agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar fixado acima.

Diante da sua primariedade e o quantum de pena, fixo o regime inicial aberto.

A despeito de sua primariedade, é certo que responde por outro delito, restando inviável eventual proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, inciso II, do CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu ROBERT WILLIAN DE SOUSA SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções. Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 151.

Comunique-se à VEC.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA